

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Referencia de presupuesto: BUDGET-2023-0042

En Madrid, a 18/09/2023.

REUNIDOS

De una parte, Lidrai Soluciones Digitales S.L., con CIF B-87654321 y domicilio social en Calle Velázquez 45, 3º B, 28001 Madrid, en adelante EL PROVEEDOR, representada en este acto por su director de proyectos.

De otra parte, Distribuciones Arroyo, con domicilio en Valladolid, en adelante EL CLIENTE, representada por D./Dña. Noelia Arroyo Cuesta, con correo electrónico noelia.arroyo@distribucionesarroyo.com y teléfono +34 983 15 62 70.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para contratar y obligarse, y a tal efecto

EXPONEN

I. Que EL CLIENTE precisa la construcción de un proyecto de cuadro de mando analítico en tiempo real y ha solicitado oferta a EL PROVEEDOR.

II. Que EL PROVEEDOR ha emitido el presupuesto BUDGET-2023-0042, aceptado por EL CLIENTE, cuyo contenido se incorpora como Anexo I al presente contrato.

III. Que ambas partes acuerdan suscribir el presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto

El objeto del contrato es el diseño, desarrollo, pruebas y puesta en producción del proyecto de cuadro de mando analítico en tiempo real para EL CLIENTE, conforme al alcance detallado en el presupuesto BUDGET-2023-0042. Queda excluida cualquier funcionalidad no recogida expresamente en dicho documento, que requerirá adenda escrita.

SEGUNDA. Precio y forma de pago

El precio total asciende a 15.937,50 EUR, IVA no incluido, correspondientes a 255 horas de trabajo a una tarifa unitaria de 62,50 EUR/hora. El pago se realizará en tres hitos: un 30 % a la firma, un 40 % a la entrega en preproducción y un 30 % a la aceptación final. Las facturas se emitirán a 30 días fecha factura mediante transferencia bancaria.

TERCERA. Plazo de ejecución

El plazo estimado de ejecución es de 8-10 semanas desde la firma del presente contrato y la entrega del entorno y los accesos necesarios por parte de EL CLIENTE. Los retrasos imputables a EL CLIENTE en la validación de entregables prorrogarán el plazo en el mismo número de días naturales.

CUARTA. Equipo y seguimiento

EL PROVEEDOR asignará el equipo recogido en el presupuesto y designará un responsable de cuenta único. Se celebrará una reunión de seguimiento quincenal, de la que se levantará acta remitida por correo electrónico a los interlocutores designados por ambas partes.

QUINTA. Confidencialidad

Ambas partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información a la que accedan con ocasión del presente contrato, obligación que subsistirá durante cinco años desde su extinción, cualquiera que sea la causa.

SEXTA. Propiedad intelectual

La titularidad del código fuente desarrollado a medida corresponderá a EL CLIENTE una vez satisfecho el precio íntegro. EL PROVEEDOR conservará la titularidad de sus componentes y librerías preexistentes, sobre los que concede a EL CLIENTE una licencia de uso indefinida, no exclusiva e intransferible.

SÉPTIMA. Protección de datos

En la medida en que EL PROVEEDOR acceda a datos personales responsabilidad de EL CLIENTE, actuará como encargado del tratamiento conforme al Reglamento (UE) 2016/679, tratándolos únicamente siguiendo instrucciones documentadas de EL CLIENTE y suprimiéndolos a la finalización del servicio.

OCTAVA. Garantía

EL PROVEEDOR garantiza la corrección sin coste de los defectos de software detectados durante los tres meses siguientes a la aceptación final, siempre que no deriven de modificaciones realizadas por terceros ni de un uso distinto al previsto.

NOVENA. Resolución

Serán causas de resolución el incumplimiento grave de las obligaciones asumidas, el impago de dos facturas consecutivas y la declaración de concurso de cualquiera de las partes.

DÉCIMA. Legislación y jurisdicción

El presente contrato se rige por la legislación española. Para cuantas cuestiones se susciten en su interpretación o cumplimiento, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por EL PROVEEDOR

Lidrai Soluciones Digitales S.L.

proyectos@lidrai.es

Por EL CLIENTE

Distribuciones Arroyo

noelia.arroyo@distribucionesarroyo.com